

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

ในการดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำจำนวน ๖ แห่ง แม้หน่วยงานทางปกครองเจ้าของโครงการชอบที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกโครงการรวมกันในครั้งเดียว เพื่อประโยชน์ในการลดภาระด้านการบริหาร การจัดหา และบุคลากรที่ใช้ในการจัดหาก็ตาม แต่เมื่อโครงการทั้ง ๖ โครงการดังกล่าว ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นรายโครงการแยกออกจากกันอยู่แล้ว และลักษณะของงานก็เป็นงานก่อสร้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ ๖ แห่ง มิได้ก่อสร้างในที่แห่งเดียวกัน อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโครงการทั้ง ๖ แห่งนี้ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไร อันจะทำให้เห็นว่ามี ความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายเดียว ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดเฉพาะผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างที่มีความสามารถเฉพาะแต่อย่างใด ดังนั้น หน่วยงานทางปกครองจึงชอบที่จะกำหนดเงื่อนไขในการประกวดราคาให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายสามารถเสนอราคาก่อสร้างเฉพาะโครงการหนึ่งโครงการใดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละโครงการได้ หรือจะเสนอราคาค่าก่อสร้างทั้ง ๖ โครงการก็ได้ รวมทั้งควรกำหนดให้ผู้เสนอราคาวางหลักประกันของประกวดราคาแยกเป็นแต่ละโครงการ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคาค่าก่อสร้างแยกเป็นแต่ละโครงการ เพื่อให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายย่อยสามารถเข้าเสนอราคาในแต่ละโครงการได้ การที่หน่วยงานทางปกครองประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทั้ง ๖ แห่งรวมกัน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ้างในสัญญาเดียว และการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณาคัดสินด้วยราคารวม อันมีผลทำให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายย่อยเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถเสนอราคาได้ จึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่เกิดความจำเป็นแก่การจ้างก่อสร้างโครงการพิพาทที่เป็นเพียงงานก่อสร้างทั่วไป และปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังกรณีจึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างโดยไม่เป็นธรรม อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๖ แห่ง โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ว่าต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้าง มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ้าง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียว และกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคาว่าเป็นการพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งได้ซื้อแบบประกวดราคาจ้างโครงการดังกล่าวเห็นว่าการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกีดกันผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายย่อย เพราะเป็นการรวมโครงการหลายโครงการมาไว้ในโครงการเดียว ทำให้ราคากลางของงานก่อสร้างมีจำนวนเงินสูงกว่าห้าล้านบาท และการกำหนดให้มีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียว ทำให้ผู้ฟ้องคดีและผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายย่อยอื่น ๆ ไม่อาจเข้าร่วมเสนอราคาได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาที่พักพิหารวมทั้งข้อกำหนดที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาประกาศประกวดราคาจ้างที่พักพิหารแล้ว เห็นได้ว่า ประกาศดังกล่าวได้แบ่งบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างออกเป็น ๒ ประเภท ตามสภาพและผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมา กล่าวคือ นิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างที่มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในสัญญาเดียว ผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ ประเภทหนึ่ง กับบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างอื่น อีกประเภทหนึ่ง และปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างแต่ละประเภทดังกล่าวแตกต่างกัน โดยบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างประเภทแรกมีสิทธิเสนอราคาจ้างโครงการที่พักพิหาร ส่วนบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างอื่นไม่มีสิทธิเข้าเสนอราคาจ้างดังกล่าว แต่การปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างแตกต่างกันเช่นว่านี้ จะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็ต่อเมื่อการปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามอำเภอใจ ปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟัง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการที่พักพิหารทั้ง ๖ โครงการ เป็นงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จึงได้ประกาศประกวดราคาเพื่อประมูลจ้างโครงการดังกล่าวทั้ง ๖ แห่ง รวมกันในราคากลาง ๕,๒๕๔,๗๕๕ บาท ซึ่งแม้การรวมโครงการดังกล่าวไว้ด้วยกันทั้ง ๖ โครงการ ก็เพื่อให้มีราคากลางสูงกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันส่งผลให้วิธีการจ้างเปลี่ยนจากวิธีสอบราคาจ้างมาเป็นวิธีประกวดราคาจ้าง



ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นวิธีการจัดหาพัสดุที่มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันดียิ่งกว่าวิธีสอบราคาก็ตาม อีกทั้ง การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเรื่องผลงานการก่อสร้าง ส่วนราชการสามารถกำหนดได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณตามที่หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กwp) ๑๓๐๕/ว๗๙๑๔ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า จะต้องเป็นผู้มีผลงานการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณจำนวนมาก ก็เพื่อให้ได้ผู้เสนอราคาที่เคยทำงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มาแล้ว อันเป็นข้อบ่งชี้ในเบื้องต้นว่าผู้เสนอการรายนั้นมีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานก่อสร้างที่ประมูลจ้างในครั้งนี้ได้เป็นผลสำเร็จ แต่เมื่อปรากฏว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างตามโครงการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จำนวน ๖ โครงการ กรณีย่อมต้องถือว่าเงินงบประมาณค่าก่อสร้างโครงการที่พิพาทแต่ละโครงการข้างต้นมีงบประมาณแยกออกจากกันอยู่แล้ว และการก่อสร้างโครงการแต่ละโครงการก็อยู่ในพื้นที่คนละพื้นที่กัน ประกอบกับเมื่อพิจารณาความตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กwp) ๑๓๐๔/๔๑๐๔ เรื่อง ขอรื้อหรือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๐ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดี ใช้เป็นเหตุผลสนับสนุนในการออกประกาศประกวดราคา ที่พิพาทแล้วปรากฏว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กwp.) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการประกวดราคาไว้ว่า แม้ส่วนราชการชอบที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารหลายแห่งรวมกันในครั้งเดียวได้ เพื่อประโยชน์ในเรื่องการลดภาระด้านการบริหารจัดการและบุคลากรที่ใช้ในการจัดหาก็ตาม แต่ส่วนราชการก็ชอบที่จะกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคาให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายสามารถที่จะเสนอราคาค่าก่อสร้างเฉพาะแห่งหนึ่งแห่งใด หรือจะเสนอราคาค่าก่อสร้างรวมทุกแห่งก็ได้ รวมทั้งกำหนดให้ผู้เสนอราคาวางหลักประกันของประกวดราคาแยกเป็นแต่ละแห่ง และยังสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการพิจารณาราคาว่า ส่วนราชการจะพิจารณาราคาค่าก่อสร้างแยกเป็นแต่ละแห่งได้อีกด้วย ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการอ้างการตอบข้อหารือของ กwp. เพียงบางส่วนเท่านั้น นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ในการประกวดราคาจ้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งดำเนินการจัดจ้างในช่วงเวลาเดียวกันกับประกาศประกวดราคาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี ก็ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาสามารถแยกยื่นแยกพิจารณาเป็นรายโครงการได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ว่าการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ ชอบที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทั้ง ๖ โครงการ รวมกันในครั้งนี้ได้โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในเรื่องการลดภาระด้านการบริหาร การจัดหาและบุคลากรที่ใช้ในการจัดหาได้ก็ตาม แต่เมื่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทั้ง ๖ โครงการนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณเป็นรายโครงการแยกออกจากกันอยู่แล้ว และลักษณะของงานก่อสร้างก็เป็นงานก่อสร้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ ๖ แห่ง มิได้ก่อสร้างในที่แห่งเดียวกัน อีกทั้งยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทั้ง ๖ แห่งมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไร อันจะทำให้เห็นได้ชัดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายเดียวและไม่ปรากฏความจำเป็นที่จะต้องจำกัดเฉพาะผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างที่มีความสามารถเฉพาะแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จึงชอบที่จะกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคาให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายสามารถเสนอราคาก่อสร้างเฉพาะโครงการหนึ่งโครงการใดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละโครงการได้ หรือจะเสนอราคาค่าก่อสร้างทั้ง ๖ โครงการก็ได้ รวมทั้งกำหนดให้ผู้เสนอราคาวางหลักประกันของประกวดราคาแยกเป็นแต่ละโครงการ และกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการพิจารณาราคาว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ จะพิจารณาราคาค่าก่อสร้างแยกเป็นแต่ละโครงการตามแนวทางที่ กวพ. ได้ตอบข้อหารือผู้ว่าราชการจังหวัดตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๔/๔๑๐๔๙ เพื่อให้ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างรายย่อยสามารถเข้าเสนอราคาในแต่ละโครงการได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙ กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาและกำหนดหลักเกณฑ์ตลอดจนสิทธิในการพิจารณาอันทำให้เกิดข้อพิพาทข้างต้นจึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เกินความจำเป็นแก่การจ้างก่อสร้างโครงการที่พิพาทที่เป็นเพียงงานก่อสร้างทั่วไป และปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟัง อันมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้างโดยไม่เป็นธรรม กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศประกวดราคาที่พิพาทและเพิกถอนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศประกวดราคาดังกล่าวโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๖/๒๕๕๙)

เมื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรองค์กรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการจัดซื้อพัสดุที่มีความสลับซับซ้อนและมีวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อสูง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าต้องเคยมีผลงานการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์พร้อมฮาร์ดแวร์ที่มีมูลค่าผลงานในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้พัสดุที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้สมวัตถุประสงค์ คำนึงกับเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดหา และภายในเวลาอันสมควร การกำหนด



คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในลักษณะดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ ต่อผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามอำเภอใจ ส่วนการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่า ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่า หากหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาจำเป็นต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่ได้รับจากการที่ผู้ขายประพฤติ ผิดสัญญาเพิ่มเติมจากค่าเสียหายที่ได้บังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ผู้ขายจะยังมีทรัพย์สินให้บังคับชำระหนี้ค่าเสียหายได้ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกำหนด คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟัง เป็นอย่างยิ่งเช่นกัน ดังนั้น ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอราคาทั้งสองประการ ดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการและ วางแผนทรัพยากรองค์กร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา ซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ ๘,๕๐๐ บาท และกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา ไว้ว่า ข้อ ๑ ผู้เสนอราคาต้องเคยมีผลงานการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์พร้อมฮาร์ดแวร์ แบบ System Integrate มีมูลค่าผลงานในสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และข้อ ๒ ผู้เสนอราคาต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท บริษัท ข. (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็น ผู้ประกอบการรายใหม่ในกิจการรับจ้างออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง เป็นที่ปรึกษา และบำรุงรักษา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มีทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เห็นว่าการกำหนดคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาดังกล่าวเป็นการกีดกันผู้ประกอบการ รายใหม่ที่ยังไม่มีผลงานไม่ให้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดราคา และเป็นการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อีกทั้งราคาขายเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ ๘,๕๐๐ บาท เป็นการกำหนดราคาที่สูงเกินจริงและไม่เหมาะสม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคาในข้อกำหนดทั่วไป ของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๑ และข้อ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคาขายเอกสาร ประกวดราคาให้มีราคาที่เหมาะสม รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ ดังนั้น ส่วนราชการจึงมีดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และความสามารถในการรับงานของผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง เป็นสำคัญ ซึ่งกรณีนี้แม้ข้อกำหนดทั่วไปของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามประกาศประกวดราคาพิพาท จะแบ่งบุคคลผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เคยมีผลงานการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์พร้อมฮาร์ดแวร์แบบ System Integrate เป็นผลงานในสัญญาเดียวกันที่มีมูลค่าผลงานไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประเภทหนึ่ง กับผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อื่น อีกประเภทหนึ่ง และปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แต่ละประเภทดังกล่าวแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประเภทแรกมีสิทธิเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรองค์กรตามประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประเภทที่สองไม่มีสิทธิเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การแบ่งผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ออกเป็นสองประเภทข้างต้น แล้วปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เช่นว่านี้ จะมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็ต่อเมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นไปตามอำเภอใจ ปราศจากเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเท่านั้น

เมื่อพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรองค์กรตามโครงการพิพาทแล้วเห็นได้ว่า เป็นพัสดุที่มีความสลับซับซ้อน มีวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อสูงถึง ๑๗,๓๑๕,๘๑๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้พัสดุที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้สมวัตถุประสงค์ คำนึงกับเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดหา และภายในเวลาอันสมควร วิทยุชนเช่นผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะพิจารณาจัดซื้อพัสดุที่ต้องการจากผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูงพอสมควร เนื่องจากการจัดซื้อพัสดุดังกล่าวจากผู้ประกอบกิจการที่ไม่มีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอ ย่อมเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการได้มาซึ่งพัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถใช้งานได้สมวัตถุประสงค์ หรือได้พัสดุที่ล่าช้ากว่าเวลาอันสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดี



กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาพิพาทว่าผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์พร้อมฮาร์ดแวร์แบบ System Integrate มีมูลค่าผลงานไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกัน อันเป็นข้อบ่งชี้ในเบื้องต้นว่าผู้เสนอการายนั้นมีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอที่จะขายครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากรองค์กรจำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ที่มีคุณภาพสามารถใช้งานได้สมดังวัตถุประสงค์ คู่มากับเงินงบประมาณที่ต้องใช้ไปในการจัดหาพัสดุดังกล่าวและภายในเวลาอันสมควร จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตามอำเภอใจ แต่เป็นกรณีที่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่ง และแม้ว่าในกรณีที่ผู้ขายประพฤติผิดสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการไม่อาจส่งมอบพัสดุที่ซื้อให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ หรือเป็นการส่งมอบพัสดุที่ซื้อล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หรือส่งมอบพัสดุที่มีความชำรุดบกพร่อง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเอาจากผู้ขายโดยบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ก็ตาม แต่การบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวก็ไม่อาจครอบคลุมความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับจากการที่ผู้ขายประพฤติผิดสัญญาได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในข้อกำหนดทั่วไปของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะว่า ผู้เสนอราคาต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นที่เห็นได้ชัดว่าเป็นไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีจำเป็นต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่ได้รับจากการที่ผู้ขายประพฤติผิดสัญญาเพิ่มเติมจากค่าเสียหายที่ได้บังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ผู้ขายจะยังมีทรัพย์สินให้บังคับชำระหนี้ค่าเสียหายได้ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาตามอำเภอใจ หากแต่มีเหตุผลอันควรค่าแก่การรับฟังเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน ดังนั้น ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอราคาพิพาทจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

สำหรับกรณีโต้แย้งว่า การกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาที่พิพาทในคดีนี้ในราคาชุดละ ๘,๕๐๐ บาท เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น โดยที่ข้อ ๔๖ วรรคสามของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนดว่า ในกรณีที่มีการขายเอกสารประกวดราคา ให้กำหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจะต้องเสียไปในการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคาดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาที่พิพาทโดยผนวกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหาในกรณีนี้ อันได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะของกรรมการเข้าไปด้วย จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อกำหนดของระเบียบดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้วินิจฉัยมาแล้วว่า การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี ไม่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณี จึงไม่อาจเพิกถอนประกาศประกวดราคาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศประกวดราคาใหม่ได้ การที่จะมีคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยคำนึงถึง แต่เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องเสียไปในการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคาเท่านั้น จึงไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๐๑๖/๒๕๕๙)

๑.๓ การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการประมูล

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลเงินอุดหนุนการรังนกอีแอ่นโต้แย้งว่า การกำหนดระยะเวลายื่นซองประมูลกระชั้นชิดเกินไป เป็นเหตุให้การจัดหาหลักประกันของ ซึ่งเป็นหนังสือคำประกันของธนาคารที่กำหนดไว้ถึงร้อยละ ๗๕ ของราคาขั้นต่ำ ไม่สมบูรณ์นั้น เมื่อปรากฏว่าประกาศประมูลเงินอุดหนุนการรังนกอีแอ่นได้ระบุไว้ชัดเจนแล้ว เกี่ยวกับวันเปิดซองประมูล แม้หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประมูลจะได้กำหนด หลักประกันของถึงร้อยละ ๗๕ ของราคาขั้นต่ำ แต่เมื่อในวันยื่นเอกสารผู้ฟ้องคดี สามารถจัดหาหลักประกันของธนาคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ และต่อมาก็ได้ เข้าเสนอราคาประมูลโดยปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดตามเอกสารประมูล เงินอุดหนุนการรังนกอีแอ่นโต้แย้ง จนได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิเข้าแข่งขัน ในการประมูล แต่เหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ชนะการประมูลเนื่องจากเสนอราคาต่ำกว่า ผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันเสนอราคารายอื่น การไม่ได้สิทธิในการทำสัญญาจัดเก็บรังนกอีแอ่น จึงมิได้เกิดจากเหตุบกพร่องของประกาศ ขั้นตอน และเงื่อนไขของการประมูลราคา การดำเนินการประมูลเงินอุดหนุนการรังนกอีแอ่นตามประกาศดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บการรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศ เรื่อง ประมูลเงินอุดหนุนการรังนกอีแอ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีกำหนดขายเอกสารประมูลเงินอุดหนุนการรังนกอีแอ่นระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ ในราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท และกำหนดยื่นซองประมูลวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ระหว่างเวลา ๙ นาฬิกา ถึง ๑๐ นาฬิกา และกำหนดเปิดซองประมูลในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๑๑ นาฬิกา ส่วนรายละเอียดการประมูลนั้น เป็นไปตามประกาศ ประมูลเงินอุดหนุนการรังนกอีแอ่นเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งกำหนดระยะเวลาสัมปทาน ๗ ปี ราคาประมูล



เงินอากรรังนกอีแอ่นขั้นต่ำ ๖๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผู้เสนอประมูลต้องวางหลักประกันของ ร้อยละ ๗๕ ของราคาขั้นต่ำ พร้อมกับการยื่นซองประมูล ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าซื้อเอกสาร การประมูลจำนวน ๖ ราย รวมทั้งบริษัท ค. (ผู้ฟ้องคดี) แต่มีเพียงสองบริษัทที่เข้ายื่นซอง เสนอประมูล คือ บริษัท อ. เสนอประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นจำนวน ๗๐๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีเสนอประมูลจำนวน ๖๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อมาที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีมติให้ทำสัญญาสัมปทานจัดเก็บรังนกอีแอ่นกับบริษัท อ. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าวิธีการดำเนินการ เปิดประมูลครั้งนี้มีลักษณะกีดกัน ไม่โปร่งใส และไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบของทางราชการ กำหนด โดยอ้างว่าการที่ผู้ฟ้องคดีซื้อแบบประมูลเงินอากรและยื่นประมูลเท่ากับราคาขั้นต่ำ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นการยื่นเสนอราคาขั้นต่ำเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เพราะตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดวันประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นภายหลังจากทำการ ประกาศขายเอกสารประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น ๕ วันทำการ นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ทำการขายเอกสารการประมูลแม้ในวันหยุดราชการและกำหนดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อใหม่ โดยไม่แก้ไขทางเว็บไซต์ ถือเป็นการจงใจปกปิดข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ อีกทั้ง การกำหนด ระยะเวลาในการยื่นเสนอราคากระชั้นชิดมาก ส่งผลให้หลักประกันของซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกัน ของธนาคารของผู้ฟ้องคดีไม่สมบูรณ์ การให้ผู้ฟ้องคดีผ่านคุณสมบัติการเสนอราคาจึงส่งผลให้มี การเข้าใจว่าผู้ฟ้องคดีฮั้วประมูลกับบริษัท อ. ผู้ชนะการประมูล ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นที่พิพาท และให้มีการประมูลใหม่ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏว่าในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ของการประมูลที่พิพาทไว้หลายกรณี เป็นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ใช้วิธีการจัดจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระยะเวลาในการยื่นเสนอราคากระชั้นชิดมาก ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติอากร รังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ จึงไม่ต้องดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีรับรู้ถึงเงื่อนไขขั้นตอน การประมูลอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ ก่อนวันประมูล ๒๒ วัน ซึ่งเพียงพอ

^{๑๑} พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๑๔

ฯลฯ

ฯลฯ

การขอรับสัมปทานในแต่ละจังหวัดให้ทำโดยการประมูลเงินอากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกำหนด



ต่อการเตรียมหลักฐานสำหรับการประมูลแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ในประเด็นดังกล่าว จึงไม่จำต้องวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้อีก

สำหรับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีว่าได้ยื่นประมูลโดยเสนอราคาขั้นต่ำตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นการยื่นเสนอเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เพราะโดยปกติผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดวันประมูลเงินอาคารรั้งนกอีแอ่นภายหลังจากวันครบกำหนดประกาศขายเอกสารประมูลเงินอาคารรั้งนกอีแอ่น ๕ วันทำการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเปิดซองในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นการกำหนดการยื่นของประมูลกระชั้นชิดมาก ส่งผลให้หลักประกันซองซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารของผู้ฟ้องคดีไม่สมบูรณ์นั้น เห็นว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องประมูลเงินอาคารรั้งนกอีแอ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า กำหนดเปิดซองประมูลในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๑๑ นาฬิกา ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้กำหนดหลักประกันซองไว้ถึงร้อยละ ๗๕ ของราคาขั้นต่ำ แต่ในวันยื่นเอกสารผู้ฟ้องคดีก็สามารถจัดหาหลักประกันเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบได้ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิเข้าแข่งขันในการประมูล การที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อเอกสารประมูลเงินอาคารรั้งนกอีแอ่นและได้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดตามเอกสารประมูลเงินอาคารรั้งนกอีแอ่นท้ายประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีโดยมิได้โต้แย้ง และได้เข้าเสนอราคาประมูลเงินอาคารรั้งนกอีแอ่น แต่บริษัท อ. เป็นผู้ชนะการประมูลเพราะเสนอราคาสูงกว่า เห็นได้ว่าการไม่ได้สิทธิในการทำสัญญาจัดเก็บรั้งนกอีแอ่นกับผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เกิดจากเหตุบกพร่องของประกาศ ขั้นตอนและเงื่อนไขของการประมูล แต่เกิดจากการเสนอคำตอบแทนต่ำกว่าบริษัท อ. การดำเนินการประมูลเงินอาคารรั้งนกอีแอ่นที่พิพาทจึงมิได้มีเหตุที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๐/๒๕๕๔)

๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

กรณีที่ผู้มีอาชีพขายหรือประกอบกิจการด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มีความประสงค์จะส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์ไปยังหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาจัดซื้อระบบลงทะเบียนและระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ได้จัดส่งข้อคิดเห็นในช่องทางที่แตกต่างจากช่องทางที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคากำหนด แม้กรณีดังกล่าวจะมีใช้สาระสำคัญของขั้นตอนการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อวิจารณ์ของสาธารณชน เนื่องจากสาระสำคัญของกรณีข้างต้นอยู่ที่ว่าข้อคิดเห็นดังกล่าวได้ถูกจัดส่งไปยังหน่วยงาน



ทางปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งหากไปถึงตามกำหนด หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาย่อมมีหน้าที่ต้องนำมาพิจารณาและวินิจฉัยตามขั้นตอนที่กำหนด แต่หากเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อวิจารณ์ที่ส่งไปเมื่อพ้นกำหนดเวลาการนำข้อคิดเห็นหรือข้อวิจารณ์ไปพิจารณาย่อมเป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคา กรณีไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันหรือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาที่จะต้องนำไปพิจารณาวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใด และโดยที่ผู้มีอาชีพขายหรือประกอบกิจการด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นผู้ที่มีทักษะและความสามารถที่จะดำเนินการจัดส่งข้อคิดเห็นทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ซึ่งเป็นช่องทางที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคากำหนดในช่องทางใดช่องทางหนึ่งให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาได้โดยง่าย การเลือกช่องทางนำส่งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เป็นผลให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะส่งถึงหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาเมื่อพ้นเวลากำหนด จึงถือว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผลผูกพันหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคา หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาจึงไม่ต้องนำร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาข้างต้นลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางอีกแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยพะเยา (มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีโครงการจัดซื้อระบบลงทะเบียนและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมการในการแยกมหาวิทยาลัยเป็นเอกเทศจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงได้นำสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงานประกวดราคาดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมทั้งส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ และความเห็น รวม ๓ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ สิ้นสุดการรับฟัง คำวิจารณ์ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยกำหนดสถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ส่วนงานนโยบายและแผนของผู้ถูกฟ้องคดี หรือทางโทรศัพท์/โทรสาร และทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ส่งข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ และความเห็นร่างขอบเขตของงานต่อผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เสนอผ่านส่วนงานนโยบายและแผนทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยนำจ่ายผู้รับเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการส่งข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ และความเห็นของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว เป็นการส่งถึงผู้ถูกฟ้องคดี

เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่ได้นำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงขอบเขตของงานเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะหรือวิจารณ์อีกครั้งหนึ่ง และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีประกาศประกวดราคาซื้อระบบลงทะเบียนและระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขร่างขอบเขตของงานตามที่ผู้ฟ้องคดีได้มีข้อเสนอแนะไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับปรุงแก้ไขร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อที่พิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีเริ่มต้นประกาศร่างขอบเขตของงานให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ และความเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานใหม่ตั้งแต่นั้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตการซื้อ (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อระบบลงทะเบียนและระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่พิพาท ได้กำหนดวิธีการส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ และความเห็นไว้ ๓ ช่องทาง คือ ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร และทางเว็บไซต์ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้วิธีจัดส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์ โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ซึ่งแม้การส่งโดยวิธีนี้จะเป็วิธีการจัดส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์โดยวิธีการส่งข้อคิดเห็นในช่องทางหรือวิธีการที่แตกต่างจากวิธีการหรือช่องทางที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด แต่ก็มีสาระสำคัญของขั้นตอนการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อวิจารณ์ของสาธารณชน เนื่องจากสาระสำคัญอยู่ที่ข้อคิดเห็นดังกล่าวได้ถูกจัดส่งไปยังหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งหากไปถึงตามกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ต้องนำมาพิจารณาและวินิจฉัยตามขั้นตอนที่กำหนด แต่หากเป็นกรณีที่ข้อคิดเห็นหรือข้อวิจารณ์ส่งไปเมื่อพ้นกำหนดเวลา การนำข้อคิดเห็นหรือข้อวิจารณ์ไปพิจารณาย่อมเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันหรือเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องนำไปพิจารณาวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีเลือกใช้วิธีการจัดส่งข้อคิดเห็นทางไปรษณีย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอยู่โดยทั่วไปว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่ล่าช้ากว่าวิธีการตามที่ถูกฟ้องคดีกำหนดตามประกาศ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีวิชาชีพหรือค้าขายหรือประกอบกิจการในด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมถือว่าเป็นผู้ที่มีทักษะและความสามารถที่จะดำเนินการจัดส่งข้อคิดเห็นตามช่องทางหรือวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดในช่องทางใดช่องทางหนึ่งให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาได้โดยง่าย เมื่อผู้ฟ้องคดีใช้วิธีการหรือช่องทางในการส่งข้อคิดเห็นที่แตกต่างไปจากช่องทางหรือวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเป็นผลให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะส่งถึงผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลา โดยปรากฏตามหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้นำส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระบุว่า นำส่งผู้รับวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ กรณีดังกล่าวจึงถือว่าข้อเสนอแนะของผู้ฟ้องคดีไม่มีผลผูกพันต่อผู้ถูกฟ้องคดีในการที่จะ



รับฟังข้อเสนอแนะดังกล่าว หน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องนำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางอีก ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๐๒ ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙^{๒๒} ประกอบกับข้อ ๘ (๑)^{๒๓} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับฟังข้อเสนอแนะ คำวิจารณ์ของผู้ฟ้องคดี และไม่ดำเนินการ

^{๒๒} หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๐๒ ที่ กค ๐๔๐๘.๓/ว ๓๐๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

คณะรัฐมนตรี และ กวพ.อ. ได้พิจารณาเพิ่มความคล่องตัวโดยผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

๒.๑.๓ แนวทางการนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ของร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ลงประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ (๑)

(๑) เมื่อร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาที่เหมาะสมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดทำแล้วเสร็จ และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานแล้ว ให้นำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วัน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว

(๒) ในกรณีที่ไม่มีข้อเสนอแนะ หรือคำวิจารณ์ใด ๆ หน่วยงานไม่ต้องนำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางอีก

(๓) ในกรณีที่ไม่มีข้อเสนอแนะความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์ ก็ให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา พิจารณาว่าสมควรปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคานั้นหรือไม่ กรณีที่ ๑ หากพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุง ก็ให้ดำเนินการปรับปรุงให้เสร็จแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง หรือกรณีที่ ๒ พิจารณาแล้วไม่เห็นสมควรปรับปรุง ก็ให้นำเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งเช่นกัน ซึ่งทั้ง ๒ กรณี จะต้องนำลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๘ การเตรียมดำเนินการ

(๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุด้วยข้อ ๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาก่อนเริ่มการจัดหาพัสดุด้วยระเบียบนี้ เมื่อขอบเขตของงานดังกล่าวได้รับอนุมัติแล้ว ให้นำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว เมื่อคณะกรรมการตามข้อนี้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงขอบเขตของงานตามนั้นและดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบแล้วนำลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน ทั้งนี้ จะประกาศทางสื่อมวลชนอื่นเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตการซื้อ (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อระบบลงทะเบียนและระบบห้องสมุดที่พิพาทลงประกาศเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความเห็นอีกครั้งหนึ่ง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๘/๒๕๕๙)

๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคา

๓.๑.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๑.๒ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เมื่อการกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการเสนอราคาเป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคา การที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคากำหนดให้ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาต้องยื่นเอกสารใบแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรมาพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคาด้วย จึงชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการยื่นซองขอเสนอโดยไม่มีหลักฐานแสดงถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันเสนอราคาตามที่กำหนดดังกล่าว หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาจึงมีคำสั่งให้เป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจากมีข้อเสนอด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศประกวดราคา จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับการแจ้งคำสั่งผลการคัดเลือกเบื้องต้นดังกล่าวนั้น แม้หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาจะไม่ได้ระบุว่าผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นไม่มีหลักฐานใดบ้างก็ตาม แต่เมื่อในเอกสารประกวดราคากำหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแสดงถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันเสนอราคา โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยใบแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรด้วย



จึงเป็นกรณีที่ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นดังกล่าวย่อมรู้อยู่แล้วว่าในการยื่นเอกสารประกวดราคาจะต้องมีหลักฐานใดบ้าง อันเข้าช้อยกเว้นให้หน่วยงานทางปกครองผู้ทำคำสั่งไม่จำเป็นต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ในคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นของหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคา จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรงข้ามคลองหนองสรวง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างดังกล่าว แต่ต่อมาประธานคณะกรรมการประกวดราคา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเนื่องจากมีข้อเสนอด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามประกาศประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวว่า คำสั่งไม่ระบุให้ชัดเจนว่าข้อเสนอใดที่ไม่เป็นไปตามประกาศประกวดราคา ซึ่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น และชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมว่าเอกสารด้านเทคนิคที่โครงการฯ แจ้งไว้เดิมนั้น หน้า ๖๕ ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานแสดงถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันเสนอราคา ด้านบุคลากร ด้านเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน และด้านฐานะการเงิน รวมทั้งใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่แสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไร ขาดหายไป โดยภายหลังได้มีการส่งเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมทางโทรสารให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้จัดส่งเอกสารด้านเทคนิคดังกล่าวตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่างานจ้างตามประกาศประกวดราคาพิพาทเป็นงานเหมารวมไม่ใช่งานจ้างต่อหน่วย จึงไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งปริมาณงานและราคาในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา อีกทั้งผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้รับเอกสารด้านเทคนิคที่โครงการฯ ส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าซื้อเอกสารประกวดราคา ค่าเสียโอกาสจากการเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ตลอดจนค่าเสียหายอื่น ๆ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏหลักฐานตามใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่า เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ (ซึ่งเป็นวันก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคาในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐) สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ได้ใช้บริการ

ไปยังหมายเลขโทรสารของผู้ฟ้องคดีตามที่ระบุไว้ในเอกสารยื่นข้อเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งสอดคล้องกับสมุดบันทึกประจำวันของงานสื่อสารสำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปาสักใต้ อีกทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้บริการไปยังหมายเลขโทรสารของผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคารายอื่น ๆ อีกจำนวน ๘ ราย ซึ่งปรากฏว่า ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคารายอื่น ๆ จำนวน ๗ ราย สามารถยื่นเอกสารประกวดราคาได้ครบตามเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ประกอบกับภายหลังจากวันที่มีการส่งเอกสารด้านเทคนิคเพิ่มเติมทางโทรสารดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ ผลการคัดเลือกเบื้องต้น ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งว่าไม่ได้รับเอกสารประกวดราคา หน้า ๖๕ แต่อย่างใด นอกจากนี้ พฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอโดยไม่มีหลักฐานแสดงถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันเสนอราคาด้านบุคลากรและด้านฐานะการเงิน ทั้งที่ปรากฏรูปแบบหนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพร้อมด้านบุคลากรและรูปแบบหนังสือยืนยันขีดความสามารถและความพร้อมด้านฐานะการเงินอยู่ในเอกสารประมูลจ้างพิพาท ในหน้า ๖๓ และหน้า ๖๖ แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะยื่นหลักฐานแสดงถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันเสนอราคาตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาพิพาท

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า งานจ้างตามประกาศประกวดราคาพิพาท เป็นงานเหมารวมไม่ใช่งานจ้างต่อหน่วย จึงไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งปริมาณงานและราคา ในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา และหน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอใบแจ้งปริมาณงานและราคาในขั้นตอนการเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาระนั้น เมื่อพิจารณาข้อ ๔ วรรคหนึ่ง^{๑๔} และข้อ ๕^{๑๕} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

^{๑๔-๑๕} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔ การใช้บังคับ

ให้การจัดหาพัสดุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในสังกัด การบังคับบัญชา หรือการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานดังกล่าว ที่กิจกรรม โครงการ หรือการก่อสร้างมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป ดำเนินการตามระเบียบนี้ เว้นแต่ จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้จัดหาด้วยวิธีอื่นได้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕ ความสัมพันธ์กับระเบียบอื่น

นอกจากที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบอื่นของหน่วยงานนั้น ๆ ควบคู่ไปด้วย เว้นแต่คณะกรรมการพัสดุว่าด้วยการ ทางอิเล็กทรอนิกส์จะกำหนดหรือวินิจฉัยเป็นประการอื่น



พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับข้อ ๕๔^{๑๖} และข้อ ๕๕^{๑๗} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว จะเห็นได้ว่า การกำหนดหลักเกณฑ์ในการยื่นข้อเสนอว่าต้องมีเอกสารใด เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้การยื่นข้อเสนอต้องมีเอกสารใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา จึงชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการพัสดุดังกล่าวแล้ว

ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นหลักฐานแสดงถึงขีดความสามารถ และความพร้อมที่มีอยู่ในวันเสนอราคา ด้านบุคลากร ด้านเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน และด้านฐานะการเงิน รวมทั้งใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไร ทั้งที่ประกาศประกวดราคาพิพากษาให้ต้องยื่น พร้อมกับเอกสารประกวดราคา จึงเป็นการยื่นข้อเสนอโดยไม่มีหลักฐานตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการประกวดราคามีคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจากมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศประกวดราคา จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า ตามแบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น ไม่ชี้แจงเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เมื่อเอกสารประกวดราคาพิพากษามีข้อกำหนดว่า หลักฐานการยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสาร

^{๑๖-๑๗} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕๔ การซื้อหรือการจ้างที่มีลักษณะจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อจัดปัญหา ดังกล่าวจำเป็นจะต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา ให้ถือปฏิบัติ เช่นเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เว้นแต่กำหนดให้ผู้เข้าเสนอราคารายของประกวดราคาโดยแยกเป็น

(๑) ของข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ

(๒) ของข้อเสนอด้านราคา

ทั้งนี้ ให้กำหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย

ข้อ ๕๕ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทำหน้าที่เปิดซองเทคนิคของผู้เสนอราคา แทนคณะกรรมการรับและเปิดซองตามข้อ ๔๙ (๕) และพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ ๕๔ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๕๐ ในส่วนที่ไม่ขัดกับการดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และข้อเสนออื่นของผู้เข้าเสนอราคาทุกรายและคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอ ได้ตรงหรือใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของส่วนราชการมากที่สุด ในกรณีจำเป็นสามารถเรียกผู้เสนอราคามาชี้แจง ในรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้

(๒) เปิดซองราคาเฉพาะรายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แล้ว สำหรับรายที่ไม่ผ่านการพิจารณา ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาโดยไม่เปิดซอง

หลักฐานโดยไม่ต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันเสนอราคา ด้านบุคลากร ด้านเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน และด้านฐานะการเงิน และส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารใบแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้อยู่แล้วว่าในการยื่นเอกสารประกวดราคาจะต้องมีหลักฐานใดบ้าง ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีตามแบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นว่า คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแล้วมีมติว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจากมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศ แม้ไม่ระบุว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานใดบ้าง แต่ก็เป็นการแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นที่ขัดด้วยมาตรา ๓๗^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว

เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการประกวดราคาให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๓/๒๕๕๙)

^{๑๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้คำสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งนั้นเองหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่งนั้นก็ได้

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เป็นกรณีที่มีผลตรงตามคำขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น
- (๒) เหตุผลนั้นเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องระบุอีก
- (๓) เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา ๓๒

(๔) เป็นการออกคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วน แต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งนั้นร้องขอ



๓.๒ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๒.๑ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้าง

กรณีที่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านกำหนดว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งผู้เสนอราคาต่ำสุดได้เสนอผลงานเป็นโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แต่นายกองคการบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้ร่างงานทั้งสองโครงการดังกล่าวจะเป็นงานที่มีเทคนิคการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่ร่างงานทั้งสองโครงการก็ยังต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์ทางวิศวกรรมที่แตกต่างกัน โดยเห็นร่างงานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอมานั้น มิได้ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมในการก่อสร้างที่ยุ่ยากซับซ้อนอันแสดงให้เห็นถึงความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมา อันจะเป็นคุณสมบัติที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะสามารถดำเนินงานก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งความเห็นของนายกองคการบริหารส่วนตำบลดังกล่าวมีเนื้อหาและสาระสำคัญสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุที่ได้ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่จะเข้าประกวดราคากับทางราชการ การที่นายกองคการบริหารส่วนตำบลไม่อนุมัติสั่งจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศสอบราคา จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดกลาง โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานจนถึงวันที่ประกาศจัดจ้าง ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.



(ผู้ฟ้องคดี) ได้เข้ายื่นซองเสนอราคาพร้อมกับยื่นหนังสือรับรองจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ที่รับรองว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมป้ายเหล็ก แสดงโครงการ ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๖๖๗,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศสอบราคาจ้าง ตลอดจนมีคุณสมบัติอื่น ๆ ถูกต้องครบถ้วน จึงเสนอความเห็น สมควรจ้างผู้ฟ้องคดีต่อนายกองการการบริหารส่วนตำบลเกาะลอย แต่นายกองการการบริหาร ส่วนตำบลเกาะลอยตรวจสอบเอกสารของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผลงานของผู้ฟ้องคดีเป็นผลงาน โครงการซ่อมแซมมิใช่ผลงานโครงการงานก่อสร้าง อันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามเอกสารสอบราคาจ้างดังกล่าว จึงได้แจ้งให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณา คุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีใหม่ พร้อมทั้งให้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคารายอื่นต่อไป ต่อมา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รายถัดจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาดใหญ่ ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท อันเป็นผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศสอบราคาจ้าง พร้อมทั้งมีคุณสมบัติต่าง ๆ ครบถ้วน จึงเสนอความเห็นต่อ นายกองการการบริหารส่วนตำบลเกาะลอยเพื่อยกอนุมัติสั่งจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ตามความเห็นของคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งอนุมัติสั่งจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งยืนยันคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอนุมัติสั่งจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย จากการไม่อนุมัติสั่งจ้างผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๔๓^{๑๙} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดให้อำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นของประธาน กรรมการบริหาร ซึ่งประธานกรรมการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายกองการ บริหารส่วนตำบล ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายกองการการบริหารส่วนตำบลเกาะลอย เห็นว่าผลงานของผู้ฟ้องคดีเป็นผลงานโครงการซ่อมแซมมิใช่ผลงานโครงการก่อสร้าง อันถือว่าเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติในเรื่องผลงานตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา จึงมีคำสั่งจ้างห้างหุ้นส่วน จำกัด ส. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายถัดจากผู้ฟ้องคดี นายกองการการบริหารส่วนตำบล

^{๑๙} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๔๓ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทุกวิธีที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๔ และข้อ ๔๕ ให้ประธาน กรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยไม่จำกัดวงเงิน

